

Private Parkbusse bestreiten

Vertragsstrafe ist nicht dasselbe wie eine amtliche Busse — Beispiel

Betroffene Partei	Nadine Frei, 8620 Wetzikon
Kanton	Zürich
Parkplatzbetreiberin	ParkControl Schweiz AG
Sachverhalt	CHF 90.– 'Kontrollgebühr' für angeblich fehlendes Parkticket auf privatem Einkaufszentrums-Parkplatz, Beschilderung nach eigener Erinnerung schlecht sichtbar

Frau Frei erhielt eine private Kontrollgebühr, bezweifelt aber, dass die Parkbedingungen ausreichend sichtbar ausgeschildert waren.

Rechtliche Einordnung

Eine private 'Parkbusse' ist rechtlich eine Konventionalstrafe aus einem stillschweigenden Vertrag, der eine gültige, klar sichtbare Beschilderung mit den Bedingungen voraussetzt. Fehlt eine solche, ist die Forderung angreifbar.

Entwurf: Bestreitung

ParkControl Schweiz AG

Betreff: Bestreitung Kontrollgebühr, Beleg-Nr. [...]

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bestreite die geltend gemachte Kontrollgebühr. Die Beschilderung mit den Parkbedingungen war am fraglichen Standort nach meiner Wahrnehmung nicht ausreichend sichtbar angebracht. Ich bitte um Nachweis der gültigen Beschilderung sowie um Rücknahme der Forderung.

Freundliche Grüsse, Nadine Frei

Praktische Hinweise

- Fotos der (fehlenden/schlecht sichtbaren) Beschilderung sichern.
- Nicht vorschnell zahlen — Nachweis der Vertragsgrundlage verlangen.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).